

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 29/05/2024
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO ESTADUAL

(E-001)

Processo: TC 000456.989.24-3.

Representante: RJ Empreendimentos Esportivos Ltda - EPP.

Representada: Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

Responsável pela Representada: Coronel Helena Reis – Secretária de Esportes; Estevan Rodrigues da Silva – Chefe de Gabinete, subscritor do edital.

Assunto: Representação que visa ao exame prévio do edital do Pregão eletrônico SESP nº 44/2023, processo SESP nº 016.00004105/2023-36, oferta de compra nº 410101000012023OC00096, promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, que tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para a prestação de serviços não contínuos de Instalação de Campo de Futebol com Gramado Sintético, em conformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo I.1 e visando contratações futuras pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes relacionados no Anexo I.2.

Valor estimado: Não divulgado.

Procurador da Fazenda do Estado: João Carlos Pietropaolo.

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogado: Marcionilio Flor Pereira (OAB/SP 156.223).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE PROJETO PADRONIZADO.PRESENÇA NO OBJETO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INCOMPATÍVEL. SÚMULA Nº 32. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO CERTAME. ARTIGO 71, INCISO III DA LEI 14.133/2021. REQUISIÇÃO DE ENSAIOS DE PERFORMANCE SEGUNDO NORMAS DE MANUAL FIFA. RESTRITIVA. EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS E LAUDOS EM 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS. INSUFICIENTE. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Nos termos da súmula nº 32 deste E. Tribunal, não se admite a adoção do sistema de registro de preços para a contratação de serviços de engenharia que se afastam do conceito de “pequenos reparos” e que não contam com projeto padronizado;
2. A inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021;
3. Na aquisição e instalação de gramados sintéticos, é restritiva e desarrazoada a exigência de laudos aprovados por

laboratórios homologados pela FIFA e de ensaios de performance segundo as Normas do *Manual FIFA Handbook Test Methods for Football Turf*;

4. O prazo de apresentação de laudos pela licitante vencedora deve ser conformado ao tempo necessário para a respectiva emissão.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **RJ EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP** em face do edital do Pregão eletrônico SESP nº 44/2023, processo SESP nº 016.00004105/2023-36, oferta de compra nº 410101000012023OC00096, promovido pela **SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO**, que tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para a prestação de serviços não contínuos de Instalação de Campo de Futebol com Gramado Sintético, em conformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo I.1 e visando contratações futuras pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes relacionados no Anexo I.2.

1.2. A Representante informou na petição inicial que a Secretaria Representada republicou o edital do Pregão eletrônico SESP nº 28/2023, revogado consoante ato próprio publicado no Diário Oficial do Estado (Caderno Executivo – Seção III, pág. 230) em 20/12/2023, com a repetição das impropriedades que foram objeto da representação abrigada nos autos do TC 022468.989.23-1, exceto a exigência de o teste de Abrasão Taber.

Renovou portanto as queixas alusivas à reestrutividade resultante da exigência de apresentação de laudos aprovados por laboratórios homologados pela FIFA, conforme Anexo das Especificações técnicas do

edital, em seu item 1.1.9¹, afirmando que existe um lobby de empresas que há muito tempo vem insistindo e influenciando nas decisões de algumas Administrações para impor certificação e padronização FIFA nas características dos produtos licitados, como se a FIFA fosse algum órgão regulamentador ou homologador de produtos nacionais.

Contestou a requisição de ensaios de performance, “segundo as Normas do Manual FIFA Handbook Test Methods for Football Turf”. Informou que nem o IPT e nem o INMETRO são credenciados junto à FIFA.

¹ • **Ensaio de Determinação de Especificação Técnica:**

Deverão ser apresentados laudos de ensaios realizados pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou outra entidade credenciada FIFA que comprovem as especificações técnicas do objeto deste Termo de Referência no tocante aos itens:

- a) determinação da altura dos tufo;
- b) determinação do título dos fios;
- c) determinação de escartamento de tecimento;
- d) determinação do número de pontos por metro linear;
- e) determinação de Abrasão Taber;
- f) Teste de Resistência de Costura

• **Ensaio de Performance de Produtos:**

Deverão ser apresentados ensaios de performance, segundo as Normas do Manual FIFA Handbook Test Methods for Football Turf, realizados pelo IPT ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou qualquer outra entidade credenciada pela FIFA (Federation Internationale de Football Association) em amostras do produto especificado, gramado sintético, onde se comprove os itens e resultados conforme abaixo:

(...)

Deverão ser apresentados ensaios de performance realizados **pelo IPT ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou outra entidade credenciada pela FIFA** de Resistência ao desgaste acelerado:

Determinação de desgaste dos filamentos do fio, por equipamento LISPORT, que se comprove resistência do fio acima de 120.000 ciclos. Até este limite não deverá ocorrer fibrilação (ou fibililação) do material;

Deverão ser apresentados ensaios de performance, realizados pelo IPT ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou outra entidade credenciada pela FIFA, de resistência dos fios à ação dos raios UV-A:

Este ensaio consiste no envelhecimento acelerado através de exposição do material, em equipamento específico e dentro das normas ISO 105-AO2:1993, Parte AO2, aos raios UV-A por 3.000 (três mil) horas, objetivando escala 5, ou seja, nenhuma alteração de cor.

Contrapôs argumentos contra o teor das justificativas prestadas pela Representada nos autos do TC 022468.989.23-1 e citou na sequência uma série de exemplos destacando o que o edital exige com relação a insumos, grama fibrilada e sistema de drenagem, comparando com o que seria ideal tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, e informando o que sempre foi utilizado nos melhores campos existentes no Estado e no Município de São Paulo e nos demais estados da federação, tanto na esfera pública quanto nos campos privados.

Acrescentou que laudos de rolagem de bola, absorção de impactos e resistência rotacional, somente são possíveis de serem apresentados quando do término da execução do campo, dada a inviabilidade de sua realização em uma simples amostra de grama.

Fez menção às manifestações dos órgãos técnicos, constantes do TC 022468.989.23-1, ponderando que concluíram pela procedência das insurgências da Autora quanto à restritividade das exigências de laudos de acordo com o Manual da FIFA.

Criticou ainda a adoção do sistema de registro de preços para o objeto em questão, apoiando-se no posicionamento consignado no parecer do d. Ministério Público de Contas nos autos do TC 022468.989.23-1 e apontando a previsão de vários serviços preliminares de engenharia embutidos no objeto, que inviabilizam a contratação por meio de ata de registro de preços, além da falta de eventualidade, dada a previsão de se executar os 20 campos.

Anotou que o edital não dispõe do Anexo 1.2 que seria destinado a elencar os outros órgãos participantes data de registro de preços.

Em relação aos laudos técnicos de gramas de campos de futebol de gramado sintético, articulou que as exigências se restringem às

seguintes características: altura dos tufos, título dos fios, número dos pontos e escartamento.

1.3. Nestes termos, requereu a Representante que fosse determinada a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Dada a conexão da matéria tratada nestes autos com o objeto do TC 022468.989.23-1, observei que, entre as insurgências da Autora, a exigência de apresentação de ensaios de performance, segundo as Normas do Manual FIFA Handbook Test Methods for Football Turf foi criticada na petição inicial da representação contra a primeira versão do ato convocatório e considerada restritiva pela Assessoria Técnica especializada e pelo Ministério público de Contas.

A renovação dessa imposição na segunda versão do edital, considerando o encaminhamento dado à questão no curso da instrução processual, por si só, configurou causa suficiente para submeter este certame a nova análise em sede de exame prévio de edital.

1.5. Em função da materialidade das questões destacadas acima, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 15/01/2024, foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da Representação como exame prévio de edital, fixando-se o prazo de **05 (cinco) dias à SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO** para a apresentação de suas alegações e justificativas às insurgências constantes da representação, juntamente com todos os demais elementos relativos ao procedimento licitatório.

Além dos pontos impugnados na petição inicial, **REQUISITEI** da Secretaria demonstração de adequação e suficiência do prazo de 05 (cinco)

dias úteis previsto no edital para a apresentação de amostras acompanhadas de laudos, nos termos do item 1.1.8 do Anexo I.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 21/02/2024.

1.6. Notificada, a Secretaria Representada apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais defendeu a conformidade do ato convocatório e requereu o julgamento pela improcedência da representação (evento 24). Juntou cópia do edital impugnado no evento 31.

1.7. No evento 36 a **Assessoria Técnica de Engenharia** avaliou como **parcialmente procedente** a representação.

A ilustre **Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica**, por sua vez, propôs a notificação da Representada a fim de que juntasse aos autos os anexos do edital impugnado, anotando que estavam indisponíveis para consulta no portal da Bolsa Eletrônica de Compras – BEC.

Além disso, sugeriu que a Representada fosse instada a justificar o processamento do certame sob a regência da Lei 8.666/93, considerando que:

“Indago, aliás, se a publicação do Edital, sem todos os anexos, é suficiente ao enquadramento no artigo 2º, inciso I, do Decreto Estadual n. 67.885/2023, segundo o qual os órgãos da Administração Pública direta poderão optar por licitar ou contratar de acordo com a Lei n. 8.666/93 ou a Lei n. 10520/02, até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do artigo 193 da Lei n. 14.133/2021, desde que “a publicação do edital ou do aviso ou ato autorizativo da contratação direta ocorra até 29 de dezembro de 2023”.”

“Isso porque, nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual n. 63.722/2018, o edital de licitação para registro de preços observará, no que couber, as disposições do artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 4º, inciso I da Lei Federal nº 10.520/2002, devendo contemplar, entre outros elementos, a estimativa de quantidades a serem adquiridas ou contratadas pelo órgão

gerenciador e pelos órgãos participantes e não participantes, bem como indicar os órgãos participantes, informações, estas, que, salvo engano, estariam no Anexo I.2, não divulgado com o Edital.”

“Além disso, o § 3º do artigo 21 da Lei n. 8.666/93, aplicável subsidiariamente à Lei n. 10.520/02, prescreve que os prazos fixados no § 1º daquele dispositivo serão contados a partir da última publicação do edital e respectivos anexos. Por sua vez, o artigo 40, § 2º, da Lei n. 8.666/93 dispõe que os anexos fazem parte integrante do edital.”

1.8. Novamente notificada, nos termos do despacho publicado no DOE de 19/02/2024, a Representada deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

1.9. A **Chefia de ATJ** emitiu parecer propondo a anulação do certame e na hipótese de eventual relançamento, que se observe o regime da Lei 14.133/21. Subsidiariamente, considerou ser cabível a emissão de ordem para anulação do certame em virtude da indevida adoção do sistema de registro de preços.

Anotou a não divulgação do Anexo I.2 e acompanhou os posicionamentos da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnica, que concluindo pela **procedência parcial** das impugnações da representação (evento 60).

1.10. A **Procuradoria da Fazenda do Estado** opinou pela **improcedência** da representação (evento 63).

1.11. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 68) igualmente emitiu parecer no sentido da **procedência parcial** da Representação, acompanhando as conclusões da **Assessoria Técnico-Jurídica**, com a proposta de anulação do certame em razão da inapropriada adoção das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 ao invés da Lei 14.133/2021 e da inadequada adoção do sistema de registro de preços para contratação de serviços de engenharia.

Propôs ainda a aplicação de multa fundamentada no artigo 104, inciso III, da Lei Complementar Estadual 709/1993 e no artigo 224, inc. I, de seu Regimento Interno em função da abstenção da Representada em apresentar cópia do instrumento convocatório impugnado e de todos os seus anexos.

1.12. A Representada ofertou justificativas complementares no evento 78.

1.13. O **Senhor Secretário-Diretor Geral** no evento 79 se manifestou pela **procedência parcial** da Representação em exame e pela pertinência da questão aventada por este Relator, com a ressalva de que a adoção do Sistema de Registro de Preços constitui vício de origem que inviabiliza o prosseguimento do certame nos moldes em que concebido, ensejando a necessidade de sua anulação.

1.14. Tendo vista dos autos, o d. **Ministério Público de Contas** requereu nova oitiva da Assessoria Técnica em razão das justificativas complementares juntadas pela Representada no evento 78.

1.15. No evento 104 a **Assessoria Técnica de Engenharia** ratificou o parecer colacionado no evento 36 pela **procedência parcial** da representação.

A d. **Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica** avaliou como cabível o uso das Leis 10.520/02 e 8.666/93 no presente caso em função dos esclarecimentos adicionais prestados pela Representada.

Todavia, reiterou seu entendimento pela inadmissibilidade do sistema de registro de preços para obras e serviços de engenharia e acompanhou as conclusões da Assessoria Técnica de Engenharia pela procedência parcial da Representação.

1.16. Por fim, o d. **Ministério Público de Contas** reiterou seu parecer anterior (evento 68) pela **procedência parcial** da representação, bem como pela **pertinência** do ponto suscitado de ofício pela decisão liminar quanto à exiguidade do prazo para entrega de amostras acompanhadas de laudos, com a consequente **anulação** do certame, diante da inadequada adoção do sistema de registro de preços para contratação de serviços de engenharia (evento 111).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 29/05/2024
TC-000456/989/24-3

SEÇÃO ESTADUAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **RJ EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP** em face do edital do Pregão eletrônico SESP nº 44/2023, processo SESP nº 016.00004105/2023-36, oferta de compra nº 410101000012023OC00096, promovido pela **SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO**, que tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para a prestação de serviços não contínuos de Instalação de Campo de Futebol com Gramado Sintético, em conformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo I.1 e visando contratações futuras pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes relacionados no Anexo I.2.

2.1. PRELIMINARMENTE, registro que o preâmbulo do ato convocatório impugnado dispõe que a licitação em exame será regida “*pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Estadual nº 63.722/2018 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Estadual nº 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie*”.

No entanto, a adoção das disposições da Lei 10.520/02 no presente caso pode ser considerada regular até o momento da divulgação do ato convocatório impugnado, na medida em que o Aviso de Abertura do

certame foi publicado no DOE em 29 de dezembro de 2023, portanto dentro do prazo previsto no artigo 2º, inciso I do Decreto Estadual 67.885/2023.

Todavia, considerando que este voto irá propor que se determine a anulação do procedimento licitatório em função da inadequada adoção do sistema de registro de preços, a eventual estruturação de novo certame para a contratação deste objeto deverá observar a disciplina da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

2.2. As avaliações da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas conduzem à constatação de que a falta de informações suficientes a respeito do objeto compromete a sua adequada caracterização e, conseqüentemente, prejudica a padronização que seria pressuposto para a pretendida adoção do sistema de registro de preços para a contratação de serviços de engenharia de instalação de campos de futebol com gramado sintético.

O Anexo I - Termo de Referência expressamente dispõe que são incertas as quantidades e dimensões dos equipamentos esportivos e desconhecidas as localidades onde serão instalados, na medida em que o Estado ainda celebrará convênios com Municípios para esta finalidade.

Dado este panorama, considerando que as condições de infraestrutura dos locais podem alterar o orçamento significativamente em razão de eventuais necessidades de intervenções como movimentação de terra e calçamento, entre outras peculiaridades, não é possível confirmar a existência de projeto padronizado que permita a estruturação de um registro de preços para o objeto em questão.

Embora a Representada tenha alegado que a contratação apenas realizará a entrega e a instalação de gramados sintéticos observando as exigências técnicas e a disponibilização das localidades previamente adequadas pelas municipalidades, o Manual e o Modelo de Plano de Trabalho

dessas Arenas - Areninhas, vinculado ao *Projeto 100% Esporte para Todos*, dispõe que, para a implantação dos campos de gramado sintético, o Município conveniado deverá preparar o terreno e o Estado executar a base onde se instalará o equipamento esportivo em questão.

Neste contexto, verifico que a instrução processual evidenciou que as Especificações Técnicas do objeto contemplam atividades de preparação do solo, base, caixa de campo e sistema de drenagem, que não se conformam ao conceito de “pequenos reparos” passíveis de contratação por meio de ata de registro de preços, reforçando a contrariedade ao enunciado da súmula nº 32 deste E. Tribunal².

É esse o entendimento consignado nos pareceres da Assessoria Técnico-Jurídica e Chefia de ATJ (evento 104), do Ministério Público de Contas e da Secretaria-Diretoria Geral.

Sem a necessidade de maiores reflexões sobre a matéria, não cabe outro direcionamento a este voto que não seja o reconhecimento da inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto posto em disputa, vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 171, §3º da Lei 14.133/2021.

2.3. A instrução processual desenvolvida nos autos quanto aos questionamentos relativos à granulometria da areia a ser utilizada, quantidade de borracha, utilização de grama fibrilada e o tipo de sistema de drenagem não resultou na identificação de ilegalidades com materialidade suficiente para justificar ordem de reforma do Termo de Referência em relação a estas características do objeto.

² **SÚMULA Nº 32** – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de obras e de serviços de engenharia, exceto aqueles considerados como de pequenos reparos.

Trata-se de insurgências que contestam aspectos alcançados pela esfera discricionária de atuação da Administração que, no presente caso, entendeu por bem se orientar pelo conteúdo do Manual de Contratação de Serviços de Gramado Sintético da Associação Brasileira da Indústria do Esporte – ABRIESP, defendendo suas escolhas técnicas nos critérios que parametrizou para garantir a durabilidade e eficiência dos equipamentos esportivos e segurança da população no uso destes.

Em que pese as respeitosas considerações desenvolvidas pela Unidade de Engenharia da Assessoria Técnica que buscou avaliar a compatibilidade das especificações criticadas com o fim recreativo a que se destinam os campos de futebol de gramado sintético, não vislumbro razões suficientes para reconhecer como ilegais as soluções eleitas pela Administração na busca de determinados padrões de qualidade, segurança e durabilidade.

Quanto a estes aspectos, observo que todas as ponderações da Assessoria Técnica foram contestadas pela Origem com argumentos que ora consideram as retificações sugeridas como incompatíveis com requisitos mínimos de qualidade, ora apontam como desnecessárias e onerosas para o projeto.

Neste panorama e diante das justificativas e esclarecimentos prestados pela Secretaria Representada, entendo ser o caso de conferir prevalência à discricionariedade da Administração.

Afastada, portanto, a hipótese de infringência ao preceito do artigo 3º, inciso II da Lei 10.520/02 e, reconhecendo que os pontos questionados incidem sobre matéria discricionária, considero improcedentes as queixas alusivas às quantidades de areia e borracha, uso de grama fibrilada e sistema de drenagem.

2.4. A requisição de ensaios de performance, “segundo as Normas do Manual FIFA Handbook Test Methods for Football Turf” é restritiva e desarrazoada conforme a unanimidade das manifestações da Assessoria Técnica, Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral e deverá ser excluída do edital.

Acolho, neste aspecto, o posicionamento da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnica no sentido de que não há razões para censurar a manutenção da redação atribuída ao item 1.1.9³, de que deverão

³ • **Ensaio de Determinação de Especificação Técnica:**

Deverão ser apresentados laudos de ensaios realizados pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou outra entidade credenciada FIFA que comprovem as especificações técnicas do objeto deste Termo de Referência no tocante aos itens:

- a) determinação da altura dos tufo;
- b) determinação do título dos fios;
- c) determinação de escartamento de tecimento;
- d) determinação do número de pontos por metro linear;
- e) determinação de Abrasão Taber;
- f) Teste de Resistência de Costura

• **Ensaio de Performance de Produtos:**

Deverão ser apresentados ensaios de performance, segundo as Normas do Manual FIFA Handbook Test Methods for Football Turf, realizados pelo IPT ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou qualquer outra entidade credenciada pela FIFA (Federation Internationale de Football Association) em amostras do produto especificado, gramado sintético, onde se comprove os itens e resultados conforme abaixo:

(...)

Deverão ser apresentados ensaios de performance realizados **pelo IPT ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou outra entidade credenciada pela FIFA** de Resistência ao desgaste acelerado:

Determinação de desgaste dos filamentos do fio, por equipamento LISPORT, que se comprove resistência do fio acima de 120.000 ciclos. Até este limite não deverá ocorrer fibrilamento (ou fibililação) do material;

Deverão ser apresentados ensaios de performance, realizados pelo IPT ou INMETRO ou laboratório certificado pelo INMETRO ou outra entidade credenciada pela FIFA, de resistência dos fios à ação dos raios UV-A:

Este ensaio consiste no envelhecimento acelerado através de exposição do material, em equipamento específico e dentro das normas ISO 105-AO2:1993, Parte AO2, aos raios UV-A por 3.000 (três mil) horas, objetivando escala 5, ou seja, nenhuma alteração de cor.

ser apresentados ensaios pelo IPT ou pelo INMETRO ou por laboratório credenciado do INMETRO ou por entidade credenciada pela FIFA, desde que as requisições, restritas ao detentor da melhor proposta na fase de habilitação, fiquem circunscritas ao rol taxativo de laudos impostos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT:

GRAMA SINTÉTICA

GRAMA SINTÉTICA: CARACTERIZAÇÃO DE FIOS E PLACAS

Normas: ASTM F 1551;ISO 2549;ISO 1763;ISO 8543;ISO 2060

Material: GRAMA SINTÉTICA

Palavra-chave: ALTURA DO TUFO; ESCARTAMENTO;

TÍTULO DE GRAMA SINTÉTICA

Laboratório: LTP - Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção

Entre em contato: ltpt@ipt.br

GRAMA SINTÉTICA: ANCORAGEM DE TUFOS

Normas: ASTM D 1335;ISO 4919

Material: GRAMA SINTÉTICA

Palavra-chave: ALTURA DO TUFO; ESCARTAMENTO;

TÍTULO DE GRAMA SINTÉTICA

Certificado Cgcre: CRL 0161 ; CRL 0161 (Inglês)

Escopo Cgcre: [Produtos Têxteis](#)

Laboratório: LTP - Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção

Entre em contato: ltpt@ipt.br

TRAÇÃO DA FITA - GRAMA SINTÉTICA

Normas: ASTM D 2256;ASTM D 2256 /D 2256M

Material: GRAMA SINTÉTICA

Palavra-chave: TAPETES E CARPETES

(REVESTIMENTOS TÊXTEIS DE PISO)

Laboratório: LTP - Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção

Entre em contato: ltpt@ipt.br

RESISTÊNCIA À ABRASÃO DE TÊXTEIS - ABRASÍMETRO TABER

Normas: ASTM D 3884;ISO 5470-1;DIN EN 13672

Material: TECIDO; GRAMA SINTÉTICA; TECIDO

REVESTIDO DE PLÁSTICO E BORRACHA

Palavra-chave: ABRASÃO; TABER

Laboratório: LTP - Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção

Entre em contato: ltpt@ipt.br

GRAMA SINTÉTICA: ENVELHECIMENTO ACELERADO

Normas: FIFA Test Method 10

Material: GRAMA SINTÉTICA

Palavra-chave: GRAMA SINTÉTICA,

ENVELHECIMENTO

Laboratório: LTP - Laboratório de Têxteis Técnicos e Produtos de Proteção

Entre em contato: ltpt@ipt.br

Fonte: <https://escriba.ipt.br/servicos/EnsaioMaterial1.asp>

Recomendo, no entanto, que a Representada avalie a pertinência de requisitar apenas os Ensaios de Performance compatíveis com a finalidade de utilização dos campos de futebol relativos ao presente objeto, orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.5. A impugnação relativa à ausência do Anexo I.2 pode ser afastada com base nos esclarecimentos prestados pela Representada, pois o referido documento seria destinado a apresentar a relação dos Órgãos Participantes no presente certame. Porém, não houve antecipação de adesão de interessados, razão pela qual não foram elaboradas as referidas listas no edital examinado.

Portanto, neste contexto, a referência a tal documento no edital configura mero erro material.

2.6. Por fim, a Representada não demonstrou nestes autos a suficiência e razoabilidade do prazo de 05 (cinco) dias úteis definido no edital para a apresentação de amostras acompanhadas de laudos, nos termos do item 1.1.8 do Anexo I, razão pela qual se impõe a ampliação do referido prazo, conformando-o ao tempo necessário para a emissão dos documentos técnicos que forem requisitados.

2.7. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, considerando a existência de vício insanável que incide sobre a adoção irregular do sistema de registro de preços, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento na norma do artigo 171, §3º da Lei 14.133/2021, determino à **SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão eletrônico SESP nº 44/2023 e do edital respectivo.

Caso venha a lançar nova licitação para a contratação deste objeto, deverá a Secretaria, além de observar a disciplina da Lei 14.133/2021: **1)** deixar de exigir ensaios de performance segundo normas de Manual da

FIFA; **2)** limitar a exigência de ensaios ao detentor da melhor proposta na fase de habilitação, observando o rol taxativo de laudos impostos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT; **3)** ampliar o prazo de apresentação de amostras acompanhadas de laudos, conformando-o ao tempo necessário para a emissão dos documentos técnicos que forem requisitados.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro